admin@tuwa.io

Оцінка передачі даних: Україна

Останнє оновлення: 17 жовтня 2026 р.

Це переклад англійської версії. У разі розбіжностей між версіями переважає англійська версія.

Цей документ є загальною частиною інформації, яку ФОП Ткач Олександр («TUWA», «ми») надає відповідно до пункту 14 стандартних договірних положень (SCC), затверджених Імплементаційним рішенням Комісії (ЄС) 2021/914 (Commission Implementing Decision (EU) 2021/914), клієнту Quasar Cloud, який укладає їх з нами («Клієнт»). У ньому описано передачу нам Персональних даних Клієнта, закони та практику України, які можуть до неї застосовуватися, а також заходи, яких ми вживаємо. Клієнт використовує його разом із власною інформацією, щоб оцінити, чи можна дотримуватися SCC. Терміни вживаються у значеннях, визначених у нашому Додатку про обробку даних («DPA»).

1. Передача

Аспект	Відомості
Дані	Персональні дані Клієнта, описані в Додатку D до DPA: публічні адреси гаманців, хеші транзакцій і технічні поля транзакцій, довільні поля, які додають застосунки Клієнта (назви, описи, корисне навантаження (payloads)), корисне навантаження вебхуків і журнали доставки. Спеціальні категорії даних не потрібні й не передбачаються.
Чутливість	Адреси гаманців і хеші транзакцій мають псевдонімний характер і є загальнодоступними в блокчейнах, у яких здійснюються транзакції. Довільні поля заповнюють застосунки Клієнта, і вони можуть містити інші персональні дані; DPA забороняє вносити до них спеціальні категорії даних. Оцінка кожного потоку (розділи 5 і 6) враховує, що саме фактично надсилають застосунки Клієнта.
Періодичність	Безперервно, щоразу, коли застосунки Клієнта синхронізують транзакції.

Аспект	Відомості
Місце зберігання даних	На наших серверах у Нідерландах (HostHatch, Амстердам). Зашифровані резервні копії зберігаються в Cloudflare R2.
Хто в Україні має доступ і яким чином	Ми забезпечуємо роботу Quasar Cloud з України. Оператор TUWA (одна особа) має віддалений адміністративний доступ до серверів і до адміністративної панелі Quasar через зашифровані з'єднання. У звичайному порядку дані в Україні не зберігаються; там їх переглядають лише для забезпечення роботи сервісу або для відповіді Клієнту, і з серверів їх не вивантажують, крім як у складі зашифрованих резервних копій (Cloudflare R2).
Подальші передачі	Субобробникам, зазначеним у Додатку C до DPA, із гарантіями, переліченими в ньому. Постачальники, яких Клієнт налаштовує для своїх застосунків, отримують дані за вказівкою Клієнта (DPA, розділ 7).

2. Закони України, які можуть застосовуватися

У цьому розділі описано правову базу. Факти, які він підтверджує, самі по собі не свідчать про те, що захист конкретного потоку є ефективним; оцінка кожного потоку (розділи 5 і 6) застосовує їх до цього потоку.

Захист даних. Закон України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI від 1 червня 2010 р.) регулює обробку персональних даних в Україні, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює контроль за його додержанням. Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи № 108 і Додатковий протокол до неї (Закон № 2438-VI від 6 липня 2010 р.). Щодо України немає рішення Європейської Комісії про адекватність рівня захисту.

Доступ органів публічної влади. Органи влади України можуть запитувати або отримувати дані, наявні в особи в Україні, у межах кількох процедур. Умови цих процедур і контроль за ними відрізняються:

- Кримінальне провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.). Кодекс передбачає окремі процедури з різними умовами: тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до електронних даних (статті 159–166); обшуки (статті 233–236); а також негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема зняття інформації з електронних інформаційних систем (статті 258–264). Ці дії, як правило, проводяться на підставі ухвали слідчого судді. Для проникнення до житла чи іншого володіння особи передбачено обмежений виняток у невідкладних випадках, після чого сторона обвинувачення повинна звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали (частина третя статті 233 у редакції Закону № 720-IX). Розділ IX-1 (зокрема стаття 615 у редакції Закону № 2201-IX) встановлює особливі процедури на період воєнного стану для випадків, коли слідчий суддя не може виконувати своїх повноважень; ці процедури змінюють порядок у таких випадках і не скасовують судового контролю загалом.
- Оперативно-розшукова діяльність (Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», № 2135-XII), щодо якої цей Закон вимагає рішення суду для перелічених у ньому заходів, що передбачають втручання в приватність спілкування та даних (стаття 8), а також повноваження Служби безпеки України (Закон України «Про Службу безпеки України», № 2229-XII), які здійснюються в межах цього Закону та норм кримінального процесуального законодавства, а не як окремий виняток із них.
- Воєнний стан, що діє з 24 лютого 2022 р. (Указ Президента України № 64/2022) і діє на дату цього документа (Указ № 596/2026). Указ допускає тимчасове обмеження прав, передбачених статтями 30–34, 38, 39, 41–44 і 53 Конституції України, у межах заходів правового режиму воєнного стану (стаття 64 Конституції та Закон України «Про правовий режим воєнного стану»). Цей перелік називає права, які можуть бути обмежені; сам по собі він не встановлює порядку доступу до даних.

Це огляд процедур, а не виклад усіх повноважень, підстав для невідкладних дій і винятків у чинній редакції цих законів.

Електронні комунікації. Закон України «Про електронні комунікації» (№ 1089-IX) покладає обов'язки, зокрема обов'язки перед органами влади, на постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг. Quasar Cloud обробляє інформацію про блокчейн-транзакції для застосунків Клієнта й надсилає результати на кінцеві точки вебхуків Клієнта через інтернет-з'єднання,

які надають інші особи. З огляду на ці функції Quasar Cloud, як видається, не є послугою доступу до Інтернету чи міжособистісною комунікаційною послугою лише через те, що він використовує мережу. Це попередня позиція, яка ґрунтується на функціях, описаних у розділі 1, а не остаточна кваліфікація кожної нинішньої та майбутньої функції; ми переглядаємо її, коли функції змінюються (розділ 7).

Засоби правового захисту. Особи, яких стосуються такі дії, можуть оскаржити дії органів влади в суді та подати скаргу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; Україна є стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому після вичерпання національних засобів юридичного захисту можливе звернення до Європейського суду з прав людини. Ефективність цих засобів у конкретному випадку не можна презюмувати, зокрема якщо доступ є негласним і відповідну особу про нього не повідомляють.

3. Наша практика

- Оператор TUWA підтверджує, що станом на дату цього документа ми не отримували від органів публічної влади України чи будь-якої іншої країни жодного запиту щодо Персональних даних Клієнта. Це твердження про нашу практику, а не правовий висновок.
- Якщо це зміниться, ми опублікуємо зміну до цього розділу в межах, дозволених законом.
- Наш досвід обмежений (Quasar Cloud — безкоштовна публічна бета-версія, і клієнтів у нього ще немає) і сам по собі не показує, що можуть робити органи влади.

4. Наші зобов'язання та заходи

- **Якщо ми отримуємо запит** щодо Персональних даних Клієнта від органу публічної влади, ми діємо так, як вимагає пункт 15 SCC: повідомляємо Клієнта, якщо закон цього не забороняє, а в разі такої заборони домагаємося її зняття; перевіряємо законність запиту та оскаржуємо його за наявності обґрунтованих підстав; розкриваємо лише необхідний мінімум; а також документуємо запит, нашу оцінку та нашу відповідь.

- **Місце зберігання та доступ.** Дані зберігаються в Нідерландах. Доступ має лише оператор TUWA, облікові записи якого використовують двофакторну автентифікацію; кожен запис прив'язано до його організації. Оператор переглядає Персональні дані Клієнта в адміністративній панелі, яка фіксує кожен перегляд (хто, які записи, коли), і ці відомості зберігаються 1 рік; перегляд, який неможливо зафіксувати, відхиляється. Вебінструменту для роботи з базою даних немає: доступ до неї здійснюється лише через SSH із ключами оператора — для розгортань і міграцій, резервного копіювання та відновлення, інцидентів і робіт, яких неможливо виконати в адміністративній панелі. Запити до адміністративної панелі проходять через наш зворотний проксі-сервер, який реєструє кожен запит (час, шлях і статус, а не дані) у журналі, що зберігається 7 днів. Щогодини автоматична перевірка копіює ці перегляди, входи на сервери через SSH і запити до адміністративної панелі до огляду відповідного тижня та негайно сповіщає нас про вхід або перегляд, якого вона не очікує; щотижня ми переглядаємо їх і фіксуємо причину кожного сеансу SSH і те, які дані було прочитано. Ці записи показують, що саме переглядали; вони не є заходом захисту від доступу до дисків серверів. Ми не вивантажуємо Персональні дані Клієнта з серверів, крім як у складі зашифрованих резервних копій, що зберігаються в Cloudflare R2.
- **Шифрування.** TLS для кожного з'єднання; збережені секрети, а також ключі, що надсилаються разом із транзакціями, шифруються за допомогою AES-256-GCM; резервні копії бази даних шифруються до того, як вони залишають наші сервери (DPA, Додаток B). Дані транзакцій обробляються у відкритому вигляді, оскільки сервісу потрібно їх читати.
- **Мінімізація.** Quasar Cloud потребує загальнодоступних даних блокчейну; Клієнт контролює довільні поля й не повинен надсилати спеціальні категорії даних. Журнали доставки вебхуків зберігаються до 3 місяців; інші дані — доки існує застосунок, який їх надіслав (DPA, розділ 10).
- **Жодних власних бекдорів.** Ми не створювали бекдорів чи подібних засобів доступу до Персональних даних Клієнта і не змінюємо нашу обробку, щоб полегшити доступ органам влади. Чи може закон вимагати таких засобів від TUWA, залежить від того, як кваліфікується сервіс TUWA (розділ 2).

5. Оцінка кожного потоку

Цей документ є загальною частиною оцінки. За винятком стандартного профілю потоку (розділ 6), він не містить висновку щодо жодного конкретного потоку. Щодо кожного потоку, який не відповідає профілю, наш підписант до підготовки пакета стандартних договірних положень оцінює, як ця загальна частина застосовується до нього: категорії даних, які надсилають застосунки Клієнта, зокрема те, що вони вносять у довільні поля, як-от назви, описи та корисне навантаження, події вебхуків і відповіді, що зберігаються, шляхи зберігання даних і доступу до них, наш доступ до них у відкритому вигляді з України та заходи, що застосовуються. Потім підписант складає наш висновок з обґрунтуванням щодо цього потоку, зокрема з поясненням, чому заходів достатньо з огляду на його дані, способи доступу до них і закони, що застосовуються; те, що досі жоден орган влади не запитував даних, не є вирішальним для цього висновку. Висновок полягає в тому, що потік може здійснюватися, що він потребує додаткових заходів, які зазначено в пакеті, або що ми не можемо укласти щодо нього SCC. Додаткові заходи діють до того, як дані потоку передаються: Клієнт підтверджує це під час підписання, а наш підписант перевіряє це, наприклад на фактично отриманих даних, і фіксує спосіб перевірки до нашого підписання. Висновок і дата його наступного перегляду є частиною Додатка I.B пакета. Клієнт здійснює власну оцінку й підписує пакет лише в разі згоди або відмовляється від нього із зазначенням причини; перед нашим підписанням наш підписант підтверджує, що факти не змінилися. Те, що адреси гаманців є загальнодоступними, саме по собі не робить довільні поля чи наш адміністративний доступ низькоризиковими; кожен потік оцінюється з огляду на те, що він фактично містить.

6. Стандартний профіль потоку

У цьому розділі заздалегідь оцінено один вид потоку й наведено наш висновок щодо нього. Він застосовується лише через постійну оферту, яку наш підписант надає в адміністративній панелі Quasar; доки жодна така оферта не діє, кожен потік оцінюється відповідно до розділу 5. Потік відповідає стандартному профілю потоку, лише якщо він задовольняє всі наведені нижче умови в тому вигляді, як їх зазначено в SCC і в підтвердженні Клієнта:

1. Експортер даних зареєстрований у державі — члені Європейського Союзу, де розташований його осередок (establishment), і цей потік здійснюється в контексті діяльності цього осередку (стаття 3(1) GDPR); він не спирається на статтю 3(2). У Додатку I.C зазначено наглядовий орган цієї держави-члена (пункт 13(a) SCC).
2. Експортер даних є контролером цих даних (Модуль 2).
3. Довільні поля його транзакцій (назви, описи, корисне навантаження) містять лише технічні дані.
4. Його кінцеві точки вебхуків відповідають Quasar Cloud лише статусом або технічними даними, а Quasar Cloud зберігає для його організації лише статус цих відповідей.
5. Дані, їх зберігання в Нідерландах, доступ TUWA з України та заходи відповідають описаним у Додатках D і B до Додатка про обробку даних, без жодних доповнень для цього потоку.

Що охоплює профіль. Дані: публічні адреси гаманців і хеші транзакцій, технічні поля транзакцій (зокрема їхні дані виклику (call data)) і довільні поля лише з технічними даними, як-от «Swap» чи «Mint», без імен, адрес електронної пошти чи інших персональних відомостей; події, які Quasar Cloud надсилає на кінцеві точки вебхуків Клієнта, що зберігаються до 3 місяців і з відповідей на які зберігається лише HTTP-статус. Суб'єкти даних: користувачі застосунків Клієнта, транзакції яких синхронізують ці застосунки. Періодичність і обсяг: безперервно, у міру того як застосунки синхронізують транзакції, у межах квоти Клієнта; події — це події життєвого циклу транзакції (надіслано, підтверджено, не вдалося, замінено). Одержувачі: TUWA та субобробники, зазначені в Додатку C до DPA, із гарантіями, переліченими в ньому. Місце зберігання даних і спосіб доступу до них: розділ 1, із заходами, описаними в розділі 4. Наша позиція як імпортера даних щодо таких потоків: затверджена версія нашого внутрішнього висновку, яку зазначено в SCC, — попередній висновок, зроблений на основі перелічених у ньому фактів, який ми перевіряємо повторно в міру зміни цих фактів і який не є констатацією щодо кожної майбутньої операції.

Що виводить потік за межі профілю. Персональні відомості в довільних полях, даних виклику чи відповідях вебхуків; інші види даних або дані інших осіб, ніж ті, що описані в умовах і Додатку D; обробка Клієнтом даних для іншого контролера або застосування до нього GDPR інакше, ніж через його осередок; а з нашого боку — зберігання за межами Нідерландів, доступ з будь-якого місця, крім України, нові субобробники або інші заходи. Клієнт змінює свої відповіді в

панелі керування Quasar до того, як його застосунки надішлють такі дані, і після цього наш підписант оцінює потік відповідно до розділу 5; про зміну з нашого боку повідомляється відповідно до DPA, і її оцінюють повторно.

Оцінка. Адреси гаманців і хеші транзакцій є загальнодоступними в блокчейнах, але вони стосуються людей: з часом і в поєднанні з даними транзакцій вони можуть дати змогу ідентифікувати особу. Оператор TUWA читає ці дані у відкритому вигляді для забезпечення роботи сервісу, тому органи влади України могли б вимагати їх від TUWA в порядку процедур, описаних у розділі 2; шифрування під час передачі та шифрування резервних копій не перешкоджає такому доступу, оскільки це той самий доступ, якого потребує сам сервіс. Для цих процедур діють умови й контроль, описані в розділі 2, і їхню ефективність у конкретному випадку не можна презюмувати. Досі ми не отримували жодного запиту (розділ 3), що саме по собі не визначає результату оцінки. Ризик для потоку, що відповідає профілю, обмежують такі чинники: дані не містять жодних персональних відомостей понад те, що показують його транзакції в блокчейнах, вміст відповідей вебхуків не зберігається, а спеціальні категорії даних не обробляються; доступ має лише оператор, який використовує двофакторну автентифікацію, кожен перегляд в адміністративній панелі фіксується, а доступ перевіряється щотижня; а зобов'язання за пунктом 15 SCC застосовуються до будь-якого запиту (розділ 4).

Висновок щодо профілю. З урахуванням цих фактів TUWA не має підстав вважати, що закони та практика України перешкоджають TUWA виконувати свої зобов'язання за SCC щодо потоку, який відповідає профілю. Такий потік може здійснюватися без додаткових заходів.

Як він застосовується. Коли відповіді Клієнта в панелі керування Quasar задовольняють кожну умову, панель керування фіксує цю відповідність разом з умовами, версією цього документа та часом, а SCC містять цей висновок у Додатку I.B. Відповідність ґрунтується на відповідях Клієнта: Quasar Cloud не перевіряє вміст довільних полів. Клієнт здійснює власну оцінку й під час підписання підтверджує, що його потік відповідає профілю, що саме надсилають його застосунки і що він доходить того самого висновку, або відмовляється від SCC. Потік, який не відповідає якійсь умові або щодо якого є сумнів у дотриманні умови, оцінює наш підписант відповідно до розділу 5. Нова версія цього документа, яка змінює профіль або висновок щодо нього, застосовується до SCC, підготовлених після неї.

7. Перегляд

Ми переглядаємо цю оцінку, зокрема стандартний профіль потоку, щонайменше раз на рік, а також у разі зміни відповідного законодавства чи практики, зокрема припинення воєнного стану, ухвалення нового закону про захист даних, надходження запиту від органу влади або зміни того, де чи як ми обробляємо Персональні дані Клієнта. Нова версія відображається в панелі керування Quasar; версію, яка потребує прийняття Клієнтом, позначають відповідним чином, як описано в DPA.